IA generativa para entornos laborales · investigacion/casos/M3-C2.md

Verificación M3-C2 · Información confidencial ingresada a una herramienta de IA (Samsung, 2023)

Consultado: 2026-10-24 Estado: Descartado

El caso Samsung se descarta porque no tiene fuente primaria: no se encontró un comunicado, una nota de prensa en el sitio de la empresa ni un documento público de Samsung sobre el incidente o la política. Solo hay prensa que cita un memo interno y una confirmación de un vocero dada a un medio. **Reemplazo propuesto y verificado** (trabaja el mismo AE, M3-AE4): «Archivos con datos personales subidos a sitios públicos de IA (Municipalidad de Eindhoven, Países Bajos, 2025)», respaldado en documentos oficiales del municipio y de la autoridad neerlandesa de protección de datos (Autoriteit Persoonsgegevens, AP). Las fuentes F-M3C2-01 a 06 son del reemplazo; 07 y 08, del caso descartado.

› Fuentes

F-M3C2-01 · Gemeente Eindhoven, alcalde y concejales (18-12-2025) — Raadsbrief «Datalek gemeente Eindhoven door gebruik openbare AI-diensten» (carta al concejo municipal, n.° 8096090_3.4.1.)

- URL: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/16415812/1?connection_type=17&connection_id=12780262 (ficha: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/modules/8/Raadsbrieven/1118032)
- Tipo: primaria (documento oficial del gobierno municipal al concejo). PDF descargado y leído completo (3 páginas).
- Respalda: una investigación sobre el tráfico de datos hacia el exterior, iniciada por señales internas, y una muestra posterior mostraron que muchos archivos enviados a sitios públicos de IA, como ChatGPT, tenían datos personales de habitantes y funcionarios (por ejemplo, documentos de la ley de juventud, informes internos y currículos), sobre todo del

suspendió de inmediato el uso de sitios públicos de IA por los funcionarios. No se puede saber la cantidad exacta, porque los registros solo guardan 30 días; solo se puede buscar por nombre en el período del 23-09 al 23-10. Por la magnitud no se puede informar a cada persona: se informa por la prensa, el sitio web y la intranet. Medidas: bloqueo de sitios públicos de IA el 23-10, uso solo de herramientas internas, solicitud a OpenAI de borrar los archivos, monitoreo más estricto. Primera lectura: los funcionarios la usaron para mejorar sus tareas y la atención a los habitantes. Según expertos consultados, el riesgo de que los datos salgan de la herramienta es limitado, pero no se puede descartar. El 18-11-2025 se aprobó un código de conducta de IA y un plan de privacidad; hay una campaña de alfabetización en IA y capacitaciones obligatorias desde inicios de 2026.

F-M3C2-02 · Hooghiemstra & Partners para la Gemeente Eindhoven (09-12-2025) — Advies over onderzoeksbevindingen gebruik van generatieve AI binnen de gemeente Eindhoven (Anexo 1 de la Raadsbrief)

- URL: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/16415814/1?connection_type=16&connection_id=1118032
- Tipo: primaria (informe de asesoría encargado por el municipio y publicado como anexo oficial). PDF descargado y leído (19 páginas; se leyeron completos los capítulos 1, 2.1 y 3).
- Respalda:
- El 23-10-2025, por encargo del director del área, el responsable de seguridad de la información inició una investigación por señales de que se subían documentos desde la red municipal a sitios de IA generativa pública. La herramienta de registro solo mira 30 días atrás.
- En 10 días se subieron 9.971 archivos a servicios en la nube; 525 (cerca del 5 %) fueron a dominios de IA como claude.ai y chatgpt.com. En 30 días, cerca de 25.000 archivos; 2.368 (casi 9,5 %) a dominios de IA. Se analizaron 163 archivos: al menos 109 tenían datos personales. Además pudo haber datos copiados y pegados en los prompts, que no quedan registrados.
- Notificación preliminar a la AP el 24-10-2025, complementada el 20-11-2025.
- Conclusión: es una brecha de confidencialidad de datos personales («datalek»). Muchos archivos tienen datos sensibles o de categorías especiales, a menudo de personas vulnerables: funcionarios, habitantes que piden ayuda y menores con ciertos problemas.
- Cuando ocurrió, no existía código de conducta y había mucha falta de claridad sobre el uso de IA generativa.
- Recomendaciones: una política estricta con una sola herramienta segura; prohibir prompts con datos personales y datos confidenciales de la organización; usar la clasificación de información que ya existe (lo público se puede ingresar, lo estrictamente confidencial no); reglas por área, como no ingresar en el área social informes, cartas ni decisiones sobre habitantes; concientización en todos los niveles; monitoreo en un ambiente de aprendizaje; revisión periódica de la política.

F-M3C2-03 · Gemeente Eindhoven (18-12-2025) — Datalek openbare AI in Eindhoven (noticia en el sitio municipal)

- URL: https://www.eindhoven.nl/nieuws/datalek-openbare-ai-in-eindhoven (copia leída: https://web.archive.org/web/20260119052608/https://www.eindhoven.nl/nieuws/datalek-openbare-ai-in-eindhoven)
- Tipo: primaria (comunicado del municipio). Al 24-10-2026 la página en vivo responde «403

- Respalda: repite los hechos y medidas de la Raadsbrief. Agrega que desde el 23-10 los funcionarios solo pueden usar Copilot dentro del entorno seguro municipal; que el alcalde, los concejales y la dirección se declararon impactados; y que la supervisión intensificada de la AP sobre el municipio había terminado en octubre.

F-M3C2-04 · Gemeente Eindhoven (actualización del 18-12-2025) — Vragen en antwoorden over datalek AI (preguntas y respuestas)

- URL: https://www.eindhoven.nl/vragen-en-antwoorden-over-datalek-ai (copia leída: https://web.archive.org/web/20251218162232/https://www.eindhoven.nl/vragen-en-antwoorden-over-datalek-ai)
- Tipo: primaria (página oficial del municipio). La página en vivo responde 403 al 24-10-2026; se leyó la copia archivada del 18-12-2025.
- Respalda: en el período del 23-09 al 23-10 se subieron miles de archivos; por la cantidad no es posible analizarlos todos y se supone que también hubo cargas antes. Desde el 23-10 los funcionarios usan Copilot Chat, con datos dentro de un entorno con acuerdos contractuales de seguridad y privacidad. Las plataformas públicas pueden usar los datos para entrenar; según expertos, el riesgo de mal uso es muy limitado, pero no está excluido.

F-M3C2-05 · Autoriteit Persoonsgegevens (06-08-2024) — Caution: use of AI chatbot may lead to data breaches

- URL: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/caution-use-of-ai-chatbot-may-lead-to-data-breaches
- Tipo: primaria (aviso oficial de la autoridad de protección de datos de los Países Bajos). WebFetch dio 403; leído en el navegador.
- Respalda: la AP recibió varias notificaciones de brechas causadas por funcionarios que compartieron datos personales de pacientes o clientes con chatbots de IA. Casos: un funcionario de un centro de medicina general ingresó datos médicos de pacientes, contra lo acordado; en una empresa de telecomunicaciones, un funcionario ingresó un archivo con direcciones de clientes. La mayoría de las empresas de chatbots guarda todo lo ingresado. Si un funcionario lo hace por iniciativa propia, contra lo acordado, e ingresa datos personales, hay una brecha; si es política de la organización, no es brecha, pero a menudo no está permitido por ley. Recomienda acuerdos claros sobre si se permiten los chatbots y qué datos se pueden ingresar, y pactar con el proveedor que no guarde los datos. Notificar a la AP y a las personas afectadas es obligatorio en muchos casos.

F-M3C2-06 · Autoriteit Persoonsgegevens (julio de 2025) — Datalekkenrapportage 2024 (informe anual de brechas de datos), p. 22

- URL: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/system/files?file=2025-07%2FRapportage+datalekken+2024.pdf
- Tipo: primaria (informe oficial). PDF leído en el navegador.
- Respalda: en el verano de 2024 la AP recibió diversas notificaciones por funcionarios que compartieron datos personales de pacientes o clientes con un chatbot de IA; si el funcionario ingresa datos personales, es una brecha que debe notificarse.

F-M3C2-07 · TechCrunch (02-05-2023) — Samsung bans use of generative AI tools like ChatGPT after April internal data leak

- URL: https://techcrunch.com/2023/05/02/samsung-bans-use-of-generative-ai-tools-like-

- Tipo: secundaria (prensa especializada)
- Respalda: un vocero de Samsung dijo al medio que la empresa revisa medidas para un entorno seguro de uso de IA generativa y que, mientras tanto, restringe temporalmente su uso en dispositivos de la empresa. Los demás detalles (filtración interna en abril, alcance, encuesta interna) los atribuye a Bloomberg o no los atribuye.

F-M3C2-08 · Bloomberg (01-05-2023, actualizada el 02-05-2023) — Samsung Bans Staff's AI Use After Spotting ChatGPT Data Leak

- URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak
- Tipo: secundaria (prensa). Solo se pudo leer la entrada: el resto es para suscriptores.
- Respalda: según un memo revisado por el medio, Samsung prohibió a funcionarios de una de sus divisiones usar herramientas como ChatGPT tras descubrir que se subió código sensible; le preocupa que los datos queden en servidores externos y sean difíciles de recuperar.

› Hechos verificados

Reemplazo (Eindhoven):

- Señales sobre el volumen de datos enviados al exterior llevaron a investigar; el 23-10-2025 se inició la investigación sobre cargas a sitios públicos de IA [F-M3C2-01, F-M3C2-02].
- En una muestra de 30 días (23-09 al 23-10-2025) se encontraron archivos con datos personales de habitantes y funcionarios enviados a sitios públicos de IA, como ChatGPT: documentos de la ley de juventud, informes internos y currículos, sobre todo del área social [F-M3C2-01, F-M3C2-03].
- Según el informe de asesoría: en 10 días, 525 de 9.971 archivos subidos a la nube fueron a dominios de IA; en 30 días, 2.368 de unos 25.000; de 163 archivos analizados, al menos 109 tenían datos personales [F-M3C2-02].
- Hay datos de personas vulnerables y datos sensibles; es una brecha de confidencialidad [F-M3C2-02].
- 23-10-2025: aviso al responsable de protección de datos del municipio y a la AP, y bloqueo de los sitios públicos de IA [F-M3C2-01]. El informe de asesoría fecha la notificación preliminar a la AP el 24-10-2025 [F-M3C2-02].
- Desde el 23-10, los funcionarios solo usan herramientas internas (Copilot en el entorno seguro) [F-M3C2-01, F-M3C2-03, F-M3C2-04].
- El municipio pidió a OpenAI borrar los archivos y reforzó el monitoreo del tráfico de datos [F-M3C2-01].
- No se puede saber la cantidad exacta ni avisar a cada persona: los registros solo guardan 30 días [F-M3C2-01, F-M3C2-04].
- Según expertos consultados por el municipio, el riesgo de que los datos se recuperen desde la herramienta es limitado, pero no se puede descartar [F-M3C2-01, F-M3C2-04].
- Primera lectura del municipio: los funcionarios usaron la IA para mejorar sus tareas y la atención [F-M3C2-01].
- Cuando ocurrió no había código de conducta de IA [F-M3C2-02]. El 18-11-2025 se aprobó uno; hay campaña de alfabetización en IA y capacitación obligatoria desde 2026 [F-M3C2-01].

- Recomendaciones de la asesoría: una sola herramienta segura, prohibir prompts con datos personales o confidenciales, usar la clasificación existente, reglas por área, concientización, monitoreo y revisión periódica [F-M3C2-02].

Contexto (AP):

- 06-08-2024: la AP advierte que recibió varias notificaciones de brechas por funcionarios que ingresaron datos de pacientes o clientes en chatbots; un caso en un centro de salud y otro en una empresa de telecomunicaciones; recomienda acuerdos claros [F-M3C2-05].
- Julio de 2025: el informe anual de la AP califica ese ingreso de datos personales como brecha que debe notificarse [F-M3C2-06].

Caso descartado (solo como lo informó la prensa):

- 02-05-2023: según TechCrunch, un vocero de Samsung dijo que la empresa restringía temporalmente el uso de IA generativa en sus dispositivos [F-M3C2-07]. Según Bloomberg, la medida siguió a la carga de código sensible a ChatGPT [F-M3C2-08].

› Lo que NO se puede afirmar

- **Samsung:** los detalles que circulan (tres casos, división de semiconductores, actas de reuniones, porcentaje de la encuesta interna, sanciones) no tienen documento de la empresa. Por eso el caso no se usa como hecho central.
- **Eindhoven, cantidad de personas afectadas:** no se conoce, según el propio municipio.
- **Si OpenAI borró los archivos** o si se usaron para entrenar: el municipio lo pidió, pero ninguna fuente confirma qué pasó.
- **Si la AP sancionó o abrió una investigación** por este caso: no se encontró documento.
- **Responsabilidad o sanciones a funcionarios:** las fuentes no lo dicen.
- **Fecha de notificación a la AP:** 23-10 según la Raadsbrief; 24-10 (preliminar) según el informe de asesoría.
- **Estado actual de las páginas del municipio:** al 24-10-2026 la noticia y las preguntas y respuestas responden 403; se citan por su copia archivada. La Raadsbrief y su anexo sí están disponibles.

› Ajustes respecto de la planilla

- **Descarte:** Samsung (2023) solo está respaldado por prensa. No hay comunicado ni documento de la empresa.
- **Reemplazo:** «Archivos con datos personales subidos a sitios públicos de IA (Municipalidad de Eindhoven, Países Bajos, 2025)». Trabaja M3-AE4: datos personales y confidenciales, políticas internas, clasificación antes de ingresar y prácticas seguras. Mantiene el foco de la planilla (información que no debía salir, ingresada a una herramienta de IA, y políticas posteriores) con documentos oficiales de la organización y de la autoridad.
- **Ley:** el caso ocurre bajo la ley europea (RGPD). El análisis lo conecta con la Ley 19.628 y la Ley 21.719 solo mediante preguntas, como orientación general.
- El caso para el estudiante menciona Samsung en una línea, como informado por la prensa, para explicar el reemplazo.